

Základy autorského práva a ochrany osobnosti 6.

**JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
MUP**

Kolektivní správa autorských práv

Účel kolektivní správy:

- **kolektivní uplatňování práv** (prostřednictvím individuálních smluv i kolektivních a hromadných licenčních smluv)
- **kolektivní ochrana** práv (žaloby proti rušitelům)
- **umožnění zpřístupňování** předmětů ochrany **veřejnosti** - kolektivní správce je namísto mnoha autorů či jiných nositelů práv jediný partner pro **uživatele**, což usnadňuje uživatelům legalizovat užívání předmětů ochrany

Kolektivní správa

- §§ 95 – 105d AutZ
- Zprostředkování uzavření licenční smlouvy není kolektivní správou
- Příležitostné či krátkodobé zastupování práv není kolektivní správou

Rozsah kolektivní správy

- **povinná** - je-li jiný než kolektivní výkon práv zakázaný - dle § 97d AutZ (individuální smlouvy jsou neplatné)
- **rozšířená** - dle § 97e AutZ (pokud kolektivní správce poskytne hromadnou smlouvou licenci k předmětům ochrany smluvně zastupovaných, platí, že licence je poskytnuta i pro všechna ostatní nositele a to ze zákona)
- **dobrovolná** = vyplývající ze smluv či ze zápisu do evidence

Práva povinně kolektivně spravovaná

- **Právo na odměnu za**
- užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukovém záznamu vydaném k obchodním účelům, vysíláním a přenosem vysílání
- užití zvukového záznamu vydanému k obchodním účelům, vysíláním a přenosem vysílání
- zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na nenahraný nosič
- zhotovení tiskové rozmnoženiny pro osobní potřebu a vnitřní potřebu právnické osoby
- opětovný prodej originálu uměleckého díla
- půjčování vydaného díla v knihovnách
- užití děl i jiných předmětů ochrany kabelovým přenosem
- pronájem zvukových či zvukově obrazových záznamů

Práva rozšířené kolektivní správy

Zejména:

- provozování uměleckého výkonu ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům
- nedivadelní provozování hudebního díla s textem nebo bez textu ze zvukového záznamu
- vysílání díla rozhlasem nebo televizí
- provozování rozhlasového nebo televizního vysílání díla, uměleckého výkonu, zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu
- půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla nebo půjčování díla nebo výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam
- zpřístupňování díla v nehmotné podobě, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, knihovnou jednotlivcům

Kolektivní správci

- Dohled vykonává MK ČR
- Vykonávají správu na základě oprávnění, které vydá MK ČR
- Oprávnění lze i odejmout
- Kolektivní správu mají jako svoji hlavní činnost, kolektivní správa není podnikáním
- Kolektivní správu vykonávají nevýdělečně, mají právo jen na úhradu nákladů
- Kolektivním správcem může být právnická osoba, v níž se sdružují nositelé práv

Hromadné smlouvy

- Jedná se o hromadnou licenční smlouvu
- Musí mít písemnou formu
- Ve smlouvě nesmí kolektivní správce ukládat omezení nad rámec zákona
- Kolektivní správce má povinnost hromadnou smlouvu uzavřít (§ 100 odst. 1 písm. h)), ledaže by to bylo v rozporu s oprávněnými zájmy nositelů práv
- Je-li uživatel v prodlení s platbou, či neuzavře-li smlouvu, může kolektivní správce užití zakázat

Kolektivní smlouvy

- Jedná se o smlouvy s právnickými osobami sdružujícími více uživatelů
- Povinnost uzavřít kolektivní smlouvu kolektivní správce nemá, pokud právnická osoba sdružuje jen nevýznamný počet uživatelů

Rozdělení vybraných odměn

- Pravidla jsou určena § 98e - 99e AutZ.
- Pro užití zahraničních předmětů ochrany a pro platby odměn uzavírají kolektivní správci reciproční smlouvy;
- Reálně vybrané odměny se přeposílají, včetně hlášení o užití, dle mezinárodních standardů **CISAC** (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs)

Kolektivní správci v Česku

- **OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním** (hudební díla s textem či bez textu)
- **Dilia – Divadelní, literární, audiovizuální agentura** (literární, dramatická, vědecká, choreografická, pantomimická díla; nikoliv hudebně dramatická)
- **INTERGRAM - Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových** (umělecké výkony, zvukové záznamy, pronájem zvuk. záznamu, kabelový přenos)
- **Občanské sdružení GESTOR** (odměna za opětovný prodej originálu umělec. děl)
- **OOA-S - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl**
- **OAZA - Ochranná asociace zvukařů - autorů, OAZA** (tzv. mistři zvuku)
- **SLPV (nově od 2025) Správce licenčních práv vydavatelů**

Vyloučení účinků hromadné smlouvy

- Nositel práva může vyloučit účinky konkrétní hromadné smlouvy
- Vyloučit nelze rozhlasové a televizní vysílání uměleckých výkonů, zvukových a zvukově obrazových záznamů a děl na nosičích vydaných k obchodním účelům
- Vyloučení může být pro konkrétní případ, či pro všechny případy
- Vyloučení se oznamuje kolektivnímu správci a uživateli

Směrnice o kolektivní správě

- Směrnice 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu
- Transponováno novelou AutZ. 102/2017 Sb.
- Hlavní oblasti úpravy:
 - 1/ Transparentnost KS
 - 2/ „Vnitřní fungování“ KS
 - 3/ Práva členů KS a práva nositelů
 - 4/ Povinnosti KS
 - 5/ Multiteritoriální licence pro online užití hudebních děl

Směrnice o kolektivní správě

- **Práva nositelů práv:**
- Právo volby kolektivního správce bez ohledu na stát bydliště nebo usazení
- KS nesmí bezdůvodně takové zastupování odmítnout
- Právo ukončit zastupování KS v max. výpovědní době 6 měsíců bez ohledu na to, zda nositel přechází k jinému KS, nebo již nechce být zastupován vůbec
- **Další oblasti úpravy:**
- Podmínky členství, fungování valných shromáždění členů, povinnost dozorčího orgánu, povinnosti managementu KS (úprava střetu zájmů, zveřejňování příjmů, odměn i jiných výhod), pravidla zastupování jiného KS

Směrnice o kolektivní správě

- Udělování licencí pro více území:
- KS zastupující autory hudebních děl pro online užití (v Česku OSA)
- KS, který chce udělovat licence pro více území musí mít dostatečnou kapacitu
- KS mohou pověřit zastupováním k udělování licencí pro více území jiného KS
- Smlouva o zastupování musí být vždy nevýhradní
- Pokud jeden KS tyto licence neuděluje, požádá o jejich udělování jiného KS a ten musí vyhovět, pokud již takové licence sám uděluje

Děkuji za pozornost!